

MOHAMAD IDRUL BIN MOHAMAD DAUD

Lwn.

NORHAZIRAH BINTI MUSTAFFA

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 20 April 2022/18 Ramadan1443H]

Kes Rayuan No : 10000-074-0069-2019

Peguam Syarie Perayu: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan tindakan pengkomitan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 16/07/2019.
- 2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 16/07/2019. Perayu gagal memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan. Sehingga ke hari ini Perayu masih belum memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa.
- 3) Responden memaklumkan bahawa Perayu telah meninggal dunia pada 13/12/2021. Sijil kematian telah dikemukakan.
- 4) Memandangkan Perayu telah meninggal dunia dan tindakan ini bukanlah tindakan menakat mengikut Hukum Syarak, maka kami berpuas hati memutuskan untuk membatalkan kes rayuan Perayu berdasarkan Seksyen 22, ETMMS Negeri Selangor.

KEPUTUSAN

SETELAH berpuas hati bahawa Perayu telah meninggal dunia, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-074-0069-2019 adalah DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor